

권 고

1. 제 목 : 부서원 갈등 조정에 관한 사항

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원 ♣●과에서는 전문의 부장을 포함하여 [표 1]과 같이 총 12명이 근무하고 있으며 방사성동위원소로부터 나오는 방사선을 이용하여 환자를 진단 또는 치료하는 업무를 수행하고 있습니다.

[표 1] ♣●과 근무자 현황

(2020.10월 기준, 파견자 제외)

구분	부장	기사장	과장	주임	사원	계
인원	1	1	2	1	7	12

나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에 따르면 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하지 않도록 정하고 있고, 제5조(금지된 직장 내 괴롭힘 행위)에서는 욕설이나 폭언 등 구체적 금지행위를 규정¹⁾하고 있습니다.

또한 고용노동부 「직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼」 Ⅲ.직장내 괴롭힘의 판단에 따르면 주요판단 요소로 행위자, 피해자, 행위장소, 행위요건을 들고 있고 이러한 요소를 구체적인 사정을 참작하여 종합적으로 판단하도록 정하고 있습니다.

1) 괴롭힘 금지 행위:

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적이 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

따라서 공단 소속기구에서 직장 내 괴롭힘을 호소하는 직원이 있을 때에는 해당 직원의 고충사항에 대하여 구체적인 사항을 참작하여 종합적으로 판단하여야 하며, 판단 결과에 따른 필요 조치를 검토할 필요가 있습니다.

다. 감사결과 확인된 사항 및 판단

1) 감사결과 확인된 사항

중앙보훈병원 ♣●과 직장 내 괴롭힘 진정과 관련하여 직장 내 괴롭힘의 판단요건인 행위자, 피해자, 행위 장소, 행위요건을 살펴보았을 때 진정인이 피해를 호소한 사항은 직장 내 괴롭힘으로 포섭될 가능성이 있는 행위라 할 것이나 행위요건의 성립을 결정하는 3가지 핵심요건의 충족여부를 살펴본 결과,

① **직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위 이용**은 피진정인과 진정인이 모두 같은 직급, 직위로 지위 우위관계가 성립하지 않고, 관계에 있어서는 근속연수의 우위는 성립하나 근속연수 우위 직원이 먼저 인사를 하고, 제시된 대화 자료에서도 양자 간 존대하며 발언하고, 피진정인 등이 하려는 업무를 진정인이 오히려 제지하며 나서서 하겠다고 발언하는 등 관계의 우위를 이용한 정황은 확인되지 않습니다.

② **업무상 적정범위를 넘을 것과 관련된 사항**은 문제행위가 업무관련성이 있는 상황에서 발생할 필요가 있으며, 해당 행위가 그 필요성이 인정되지 않거나 그 행위 양태가 사회 통념에 비추어볼 때 상당하지 않다고 인정될 수 있어야 하나, 진정인이 주장하는 사항은 부서업무(방사선 검사 등) 운영을 위해 반드시 필요한 부가적 업무, 관리 업무 등으로 그 필요성이 인정되며, 진정인이 수행한 업무내용은 업무분장 권한이 있는 부서장이 회의 등을 통해 결정하여 시행한 사항으로 행위 양태는 정상적인 절차를 통해 결정된 사항으로 보는 것이 타당하므로 사회통념에 어긋난다고 볼 수 없습니다.

③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위와 관련된 사항은 진정인이 괴롭힘 등으로 정신적 고통을 주장하고 있으나 피해를 주장하는 내용들이 객관적·일반적으로 평균적인 사람의 입장에서 신체적·정신적 고통 또는 근무환경 악화가 발생할 수 있는 행위로 인정할 수 있는 증거나 객관적 사실은 확인되지 않습니다.

2) 감사결과 판단

결론적으로 직장내 괴롭힘의 성립여부를 결정할 때 판단요소인 행위의 내용 및 정도, 행위가 단기간의 것인지 또는 계속적인 것인지 여부 등의 구체적인 사정을 참작하여 모든 사항을 종합적으로 판단할 때 진정인의 주장은 직장 내 괴롭힘에 해당되기 어렵다고 사료되나, 진정인이 주장하는 고충을 완화하고 부서 내 적응을 도울 수 있는 조치를 취하여 조직 운영이 안정화될 수 있는 방안을 강구할 필요가 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 진정인이 주장하는 고충을 완화하고 부서 내 적응을 도울 수 있도록 화해 조정, 업무 조정 등 조직운영 안정화 방안을 강구하여 조치하시기 바랍니다. (권고)